



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Naslel alias Najril bin Musliani;**
2. Tempat lahir : Pembataan;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun/ 07 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Jurusan Pelahari, Gang Pembataan,
RT 005, RW 002, Kelurahan Landasan Ulin
Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota
Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **C. Oriza Sativa Tanau, S.H., M.H. dan kawan-kawan**, Advokat pada Kantor BPH Peradi Mtp-Bjb, Jalan Trikora, Ruko Nomor 5, RT 005, RW 004, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 23 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 14 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Naslel alias Najril bin Musliani bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada masing-masing Terdakwa Naslel alias Najril bin Musliani berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang $\pm$ 27 Cm dan gagangnya yang dilengkapi dengan kumpangnya warna kuning yang ujung belati terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam list biru yang masih terdapat bekas darah milik korban;
 - 1 (satu) lembar celana pendek yang masih terdapat bekas darah milik korban;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru yang masih terdapat bekas darah milik korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum dan/atau yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Adapun dasar permohonan bebas dari segala tuntutan hukum dan/atau seringan-ringannya dikarenakan:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bjb



1. Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa berkata jujur dimuka persidangan;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya pembelaan tersebut tidak tepat dan tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Selanjutnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 05 Mei 2025, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan amar tuntutan pidana yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-34/O.3.20/Eoh.2/03/2025 tanggal 14 April 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Naslel alias Najril bin Musliani pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira Jam 18.05 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2025, bertempat di Jalan Awang Peramuan, RT 003, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan perbuatan dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira Jam 18.00 WITA, Terdakwa yang sedang berboncengan dengan temannya yang tidak ia kenal mengendarai Sepeda Motor jenis Honda Sonic milik Terdakwa kemudian bersisihan di jalan dengan Korban Ahmad Zurkani (Alm) yang saat itu mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Muhammad Pasha bin Fardi (selanjutnya disebut Saksi Pasha), karena saat itu Terdakwa merasa kendaraan yang dikendarai oleh korban terlalu menengah sehingga mengambil jalan miliknya, lalu Terdakwa meneriaki korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “kepinggir pang..!” lalu dijawab oleh Saksi Pasha dengan berkata “liihhh...” dengan nada keras sambil matanya melotot ke arah Terdakwa, karena Terdakwa merasa tersinggung kemudian Terdakwa langsung memutar balik kendaraan sepeda motornya lalu mendatangi sepeda motor korban, setelah berhasil menghentikan kendaraan korban kemudian Terdakwa yang merasa tersinggung langsung turun dari sepeda motor dan mendatangi saksi korban dan Saksi Pasha lalu memukul Saksi Pasha sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Pasha, selanjutnya korban yang saat itu melihat perkelahian tersebut lalu mendatangi dan berusaha membantu Saksi Pasha, korban yang mendatangi Saksi Pasha kemudian ikut mengeroyok Terdakwa dan memukul Terdakwa tepat mengenai rahang sebelah kanan yang membuat Terdakwa hampir terjatuh ke aspal, karena Terdakwa saat itu merasa kalah berkelahi lalu Terdakwa mencabut senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan ± 27 cm yang sebelumnya disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah korban dari arah bawah ke atas sehingga mengenai tangan kiri korban, selanjutnya Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut ke arah perut tepat di bagian pusar korban sebanyak 2 (dua) kali di lokasi yang sama, lalu setelah mencabut tusukan tersebut kemudian Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis pisau belati yang sebelumnya dipegang di tangan kanannya ke arah bagian perut sebelah kiri korban namun tusukan tersebut sempat ditahan oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tusukan tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kiri korban, setelah menerima tusukan, kemudian korban terduduk menahan rasa sakit di bagian perut yang terus mengeluarkan darah sehingga kedua tangan korban memegang bagian perutnya, setelah Terdakwa mengetahui jika korban terluka dan berdarah kemudian Terdakwa memasukkan kembali senjata tajam jenis pisau belati tersebut ke dalam sarungnya yang disimpan di pinggang sebelah kiri korban lalu kabur dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke arah Kabupaten Tapin;

Setelah Terdakwa kabur, tidak lama kemudian Saksi Ahmad Habibi bin Arbani dan Saksi Muhammad Aditya Azhar bin Rasidi datang menghampiri dan menolong korban yang dalam kondisi terluka ke Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru namun setelah sampai di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSI Sultan Agung Nomor: 01/RM/RSI-SA/II/2025 tanggal 20 Februari 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Ahmad Zurkani yang datang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka sebesar lima kali dua sentimeter dengan usus yang terkeluar di daerah perut dan terdapat luka terbuka sebesar dua kali satu sentimeter di daerah punggung tangan kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Naslel alias Najril bin Musliani pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira Jam 18.05 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2025, bertempat di Jalan Awang Peramuan, RT 003, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *penganiayaan mengakibatkan mati*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira Jam 18.00 WITA, Terdakwa yang sedang berboncengan dengan temannya yang tidak ia kenal mengendarai Sepeda Motor jenis Honda Sonic milik Terdakwa kemudian bersisihan di jalan dengan Korban Ahmad Zurkani (Alm) yang saat itu mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Muhammad Pasha bin Fardi (selanjutnya disebut Saksi Pasha), karena saat itu Terdakwa merasa kendaraan yang dikendarai oleh korban terlalu menengah sehingga mengambil jalan miliknya, lalu Terdakwa meneriaki korban dengan berkata "kepinggir pang..!" lalu dijawab oleh Saksi Pasha dengan berkata "lihhh..." dengan nada keras sambil matanya melotot ke arah Terdakwa, karena Terdakwa merasa tersinggung kemudian Terdakwa langsung memutar balik kendaraan sepeda motornya lalu mendatangi sepeda motor korban, setelah berhasil menghentikan kendaraan korban kemudian Terdakwa yang merasa tersinggung langsung turun dari sepeda motor dan mendatangi saksi korban dan Saksi Pasha lalu memukul Saksi Pasha sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Pasha, selanjutnya korban yang saat itu melihat perkelahian tersebut lalu mendatangi dan bersaha membantu Saksi Pasha, korban yang mendatangi Saksi Pasha kemudian ikut mengeroyok Terdakwa dan memukul Terdakwa tepat mengenai rahang sebelah kanan yang membuat Terdakwa hampir terjatuh ke aspal, karena Terdakwa saat itu merasa kalah berkelahi lalu Terdakwa mencabut senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan ± 27

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm yang sebelumnya disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah korban dari arah bawah ke atas sehingga mengenai tangan kiri korban, selanjutnya Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut ke arah perut tepat di bagian pusar korban sebanyak 2 (dua) kali di lokasi yang sama, lalu setelah mencabut tusukan tersebut kemudian Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis pisau belati yang sebelumnya dipegang di tangan kanannya ke arah bagian perut sebelah kiri korban namun tusukan tersebut sempat ditahan oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tusukan tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kiri korban, setelah menerima tusukan, kemudian korban terduduk menahan rasa sakit di bagian perut yang terus mengeluarkan darah sehingga kedua tangan korban memegang bagian perutnya, setelah Terdakwa mengetahui jika korban terluka dan berdarah kemudian Terdakwa panik dan cepat-cepat memasukkan kembali senjata tajam jenis pisau belati tersebut ke dalam sarungnya yang disimpan di pinggang sebelah kiri korban lalu kabur dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke arah Kabupaten Tapin;

Setelah Terdakwa kabur, tidak lama kemudian Saksi Ahmad Habibi bin Arbani dan Saksi Muhammad Aditya Azhar bin Rasidi datang menghampiri dan menolong korban yang dalam kondisi terluka ke Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru namun setelah sampai di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/RM/RSI-SA/II/2025, tanggal 20 Februari 2025, dari RSI Sultan Agung yang ditandatangani dr. Muhammad Sibra Mallisi telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Ahmad Zurkani dengan kondisi datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Hasil pemeriksaan fisik berupa korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, pada bagian perut terdapat luka terbuka sebesar lima kali dua sentimeter dengan usus yang terkeluar dan pada bagian punggung tangan kiri terdapat luka terbuka sebesar dua kali satu sentimeter akibat bersentuhan dengan benda tajam. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Bin Ambri di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekitar Pukul 18.05 WITA di Pemandian Mbahruh, Jalan Awang Peramuhan, RT 003, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penusukan tersebut adalah Ahmad Zurkani;
- Bahwa korban telah meninggal dunia akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah menerima telepon dari teman korban yang memberitahukan bahwa korban telah ditusuk oleh orang yang tidak dikenal, dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru dalam kondisi kritis serta memerlukan penanganan medis;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi datang ke Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru dan melihat korban sedang berbaring serta masih bernapas, namun beberapa jam kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal korban karena Saksi merupakan Ketua RT di tempat tinggal korban, dan korban adalah warga masyarakat di wilayah Saksi;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian perut sehingga ususnya keluar;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, korban tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm dan gagang yang dilengkapi dengan kumpang berwarna kuning;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa berada di lingkungan RT 005, sedangkan Saksi berada di lingkungan RT 002, namun keduanya masih berada dalam kelurahan yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Pasha bin Fardi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penusukan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekitar Pukul 18.05 WITA di Pemandian Mbahruh, Jalan Awang Peramuan, RT 003, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa korban penusukan dalam perkara ini adalah Ahmad Zurkani;
- Bahwa korban telah meninggal dunia akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di tempat kejadian perkara, yaitu sedang berboncengan dengan korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penusukan tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian berawal saat Saksi bersama dengan Saksi Habibi, Adit, dan korban berada di tempat pemandian Mbahruh, dan ketika hendak pulang, Saksi berboncengan dengan korban, sedangkan Saksi Habibi berboncengan dengan Adit. Dalam perjalanan mereka berpapasan dengan Terdakwa yang berboncengan dengan temannya. Tiba-tiba Terdakwa berkata "kenapa" dan dijawab oleh Saksi Habibi juga dengan kata "kenapa" sambil melotot, sehingga Terdakwa memutar balik arah sepeda motor dan mendekati sepeda motor Saksi Habibi, kemudian langsung memukul Saksi Habibi, yang mengakibatkan terjadi perkelahian antara Saksi Habibi dengan Terdakwa dan Adit dengan teman Terdakwa. Melihat perkelahian tersebut, korban turun dari sepeda motor dan membantu Saksi Habibi dengan cara menendang Terdakwa. Akibatnya, Terdakwa mengambil senjata tajam yang disimpan di balik pinggangnya dan langsung menusukkan senjata tersebut ke arah perut korban, hingga mengakibatkan usus korban keluar dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Terdakwa menusuk ke arah perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dan di tangan sekali;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa adalah jenis belati dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm dan memiliki gagang yang dilengkapi dengan kumpang berwarna kuning;
- Bahwa senjata tajam itu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu adalah jalan dalam keadaan macet sehingga sepeda motor berhenti, namun kemudian Terdakwa datang menghalangi Saksi dan menampar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat itu Terdakwa sedang mabuk;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti senjata tajam yang ditunjukkan di persidangan adalah benar merupakan senjata yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban;

- Bahwa tidak ada permintaan maaf maupun pemberian santunan dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahmad Habibi Bin Arbani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekitar Pukul 18.05 WITA di Pemandian Mbahruh, Jalan Awang Peramuan, RT 003, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

- Bahwa yang menjadi korban penusukan adalah Ahmad Zurkani;

- Bahwa korban sudah meninggal dunia akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di tempat kejadian yaitu berboncengan dengan Adit menggunakan sepeda motor dan beriringan dengan sepeda motor yang ditumpangi oleh korban;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penusukan tersebut;

- Bahwa kronologi kejadian berawal saat Saksi bersama dengan Saksi Pasha, Adit, dan korban berada di tempat pemandian Mbahruh, ketika hendak pulang ke rumah, Saksi berboncengan dengan Adit sedangkan Saksi Pasha bergoncengan dengan korban. Di perjalanan mereka berpapasan dengan Terdakwa yang bergoncengan dengan temannya, tiba-tiba Terdakwa berkata "kenapa" lalu Saksi menjawab "kenapa" dengan mata melotot. Terdakwa memutar balik arah sepeda motor mendekati sepeda motor Saksi dan langsung memukul Saksi sehingga terjadi perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa dan Adit dengan teman Terdakwa. Melihat perkelahian itu, lalu korban turun dari sepeda motor membantu Saksi dengan menendang Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam yang disimpan di balik pinggangnya kemudian menusukkannya ke arah perut korban sehingga usus korban keluar dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm dan gagangnya yang dilengkapi dengan kumpangnya warna kuning;

- Bahwa senjata tajam itu milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusuk ke arah perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dan di tangan sekali;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu adalah jalan sedang macet sehingga sepeda motor berhenti namun Terdakwa datang menghalangi Saksi dan teman-teman Saksi serta menampar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa senjata tajam tersebut adalah yang ada pada barang bukti ini;
- Bahwa tidak terdapat permintaan maaf maupun pemberian santunan dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 01/RM/RSI-SA/II/2025, tanggal 20 Februari 2025, dari RSI Sultan Agung yang ditandatangani dr. Muhammad Sibra Mallisi telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Ahmad Zurkani dengan kondisi datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Hasil pemeriksaan fisik berupa korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, pada bagian perut terdapat luka terbuka sebesar lima kali dua sentimeter dengan usus yang terkeluar dan pada bagian punggung tangan kiri terdapat luka terbuka sebesar dua kali satu sentimeter akibat bersentuhan dengan benda tajam. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekitar Pukul 18.05 WITA di Pemandian Mbahruh, Jalan Awang Peramuan, RT 003, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap korban Ahmad Zurkani;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa sedang berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan teman-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, lalu Terdakwa menyuruh teman korban ke pinggir dan dijawab oleh teman korban dengan kata "iya" sambil melotot. Ketika Terdakwa melihat teman korban menghentikan sepeda motornya, Terdakwa langsung putar arah dan mendekati sepeda motor teman korban, sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa, korban dan teman-temannya. Ketika Terdakwa kena pukul dan kalah, Terdakwa mengambil senjata tajam yang disimpan di pinggang dan menusukkannya ke arah perut korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga usus korban keluar, mengeluarkan darah, dan menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa senjata tajam setiap kali bepergian;
- Bahwa Terdakwa menusuk ke bagian perut karena daerah tersebut merupakan bagian vital;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban berupa 20 (dua puluh) liter beras;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa minum alkohol yang dicampur dengan Kuku Bima sehingga menyebabkan Terdakwa menjadi setengah mabuk;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang $\pm$ 27 Cm dan gagangnya yang dilengkapi dengan kumpangnya warna kuning yang ujung belati terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam list biru yang masih terdapat bekas darah milik korban;
- 1 (satu) lembar celana pendek yang masih terdapat bekas darah milik korban;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru yang masih terdapat bekas darah milik korban;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekitar Pukul 18.05 WITA di Pemandian Mbahruh, Jalan Awang Peramuan, RT 003, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap seseorang bernama Ahmad Zurkani;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut bermula saat Saksi Pasha bersama dengan Saksi Habibi, Adit, dan korban berada di tempat pemandian Mbahruh, dan ketika hendak pulang, Saksi Pasha berboncengan dengan korban, sedangkan Saksi Habibi berboncengan dengan Adit. Dalam perjalanan mereka berpapasan dengan Terdakwa yang berboncengan dengan temannya. Tiba-tiba Terdakwa berkata "kenapa" dan dijawab oleh Saksi Habibi juga dengan kata "kenapa" sambil melotot, sehingga Terdakwa memutar balik arah sepeda motor dan mendekati sepeda motor Saksi Habibi, kemudian langsung memukul Saksi Habibi, yang mengakibatkan terjadi perkelahian antara Saksi Habibi dengan Terdakwa dan Adit dengan teman Terdakwa. Melihat perkelahian tersebut, korban turun dari sepeda motor dan membantu Saksi Habibi dengan cara menendang Terdakwa. Akibatnya, Terdakwa mengambil senjata tajam yang disimpan di pinggangnya dan menusukkan senjata tersebut ke arah perut korban sebanyak 3 (tiga) kali, hingga usus korban keluar dan mengeluarkan darah, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm dan gagangnya yang dilengkapi dengan kumpangnya warna kuning;
- Bahwa Terdakwa menusukkan senjata tajam ke arah perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan bahwa bagian perut merupakan bagian vital dan ke tangan korban sekali;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 01/RM/RSI-SA/II/2025, tanggal 20 Februari 2025, dari RSI Sultan Agung yang ditandatangani dr. Muhammad Sibra Mallisi telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Ahmad Zurkani dengan kondisi datang dalam keadaan sudah meninggal



dunia. Hasil pemeriksaan fisik berupa korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, pada bagian perut terdapat luka terbuka sebesar lima kali dua sentimeter dengan usus yang terkeluar dan pada bagian punggung tangan kiri terdapat luka terbuka sebesar dua kali satu sentimeter akibat bersentuhan dengan benda tajam. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini ditujukan terhadap subjek hukum pidana atau pelaku tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang yang dikatakan pelaku tindak pidana adalah orang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur barangsiapa agar tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona* sehingga orang yang diperiksa dan diadili adalah benar merupakan orang yang didakwa oleh Penuntut Umum untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadapkan yaitu **Terdakwa Naslel alias Najril bin Musliani** yang mana telah diperiksa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa, hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang tersebut yang diadili dan diperiksa



dalam perkara *a quo* adalah memang benar Terdakwa, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya bertujuan atau berakibat meninggalnya orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi bilamana pelaku mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada akibat yang terlarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang yaitu berupa hilangnya nyawa orang lain atau menyebabkan kematian orang lain;

Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu. Mengetahui berarti si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan teori dan pendapat di atas dikaitkan dengan unsur sengaja dan fakta hukum yang terjadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan diinsyafinya/ diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025 sekitar Pukul 18.05 WITA, Saksi Habibi, Saksi Pasha, Adit, dan korban berada di tempat pemandian Mbahruh yang terletak di Jalan Awang Peramuan, RT 003, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Ketika hendak pulang, Saksi Habibi berboncengan dengan Adit, sedangkan Saksi Pasha berboncengan dengan korban. Di perjalanan, mereka berpapasan dengan Terdakwa yang berboncengan dengan temannya. Tiba-tiba Terdakwa berkata “kenapa” dan dijawab oleh Saksi Habibi “kenapa” sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melotot. Terdakwa kemudian memutar balik sepeda motornya mendekati sepeda motor Saksi Habibi dan langsung memukul Saksi Habibi, sehingga terjadi perkelahian antara Saksi Habibi dengan Terdakwa dan Adit dengan teman Terdakwa;

Menimbang bahwa melihat perkelahian tersebut, korban turun dari sepeda motor dan menendang Terdakwa untuk membantu rekannya. Terdakwa kemudian mengambil senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 27 cm yang disimpan di balik pinggangnya, dan langsung menusukkan senjata tersebut ke arah perut korban sebanyak 3 (tiga) kali serta sekali di tangan korban, sehingga usus korban keluar dan mengeluarkan banyak darah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang melihat langsung kejadian, serta pengakuan Terdakwa di persidangan, korban mengalami luka berat pada bagian perut yang menyebabkan usus terburai dan akhirnya meninggal dunia setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 01/RM/RSI-SA/II/2025, tanggal 20 Februari 2025, dari RSI Sultan Agung yang ditandatangani dr. Muhammad Sibra Mallisi telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Ahmad Zurkani dengan kondisi datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Hasil pemeriksaan fisik berupa korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, pada bagian perut terdapat luka terbuka sebesar lima kali dua sentimeter dengan usus yang terkeluar dan pada bagian punggung tangan kiri terdapat luka terbuka sebesar dua kali satu sentimeter akibat bersentuhan dengan benda tajam. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang datang dengan membawa senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan di balik pinggang Terdakwa dan menusukkan ke arah perut korban sebanyak tiga kali serta sekali ke tangan korban, yang mana Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa penggunaan senjata tajam dengan menusukkan pada bagian perut yang merupakan organ vital dapat menimbulkan kematian, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa benar-benar menginsyafi serta menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum dan/atau yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Adapun dasar permohonan bebas dari segala tuntutan hukum dan/atau seringan-ringannya dikarenakan:

1. Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa berkata jujur dimuka persidangan;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dapat diputus bebas apabila tidak terpenuhinya unsur dari pasal yang didakwakan, sedangkan dalam perkara a quo telah terbukti fakta perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti yang telah dipertimbangkan di atas. Terlebih di dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa secara langsung juga telah menyebutkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dengan memberikan keterangan yang jujur, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala hukum tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bjb



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang $\pm$ 27 Cm dan gagangnya yang dilengkapi dengan kumpangnya warna kuning yang ujung belati terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju warna hitam list biru yang masih terdapat bekas darah milik korban, 1 (satu) lembar celana pendek yang masih terdapat bekas darah milik korban, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru yang masih terdapat bekas darah milik korban, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan pakaian yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Naslel alias Najril bin Musliani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang $\pm$ 27 Cm dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagangnya yang dilengkapi dengan kumpangnya warna kuning yang ujung belati terdapat noda darah;

- 1 (satu) lembar baju warna hitam list biru yang masih terdapat bekas darah milik korban;

- 1 (satu) lembar celana pendek yang masih terdapat bekas darah milik korban;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru yang masih terdapat bekas darah milik korban;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, oleh kami, **Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Artika Asmal, S.H., M.H.** dan **Herliany, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fatmawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Faizal Aditya Wicaksana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Artika Asmal, S.H., M.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.

Ttd

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fatmawati, S.H.